

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1813/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
โจทก์ร่วม

นาง อรพินท์ เงิน ชู สกุล

นาย เล็ก หรือ สม ชาย โอภาสมงคลชัย

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 120, มาตรา 121

จำเลยฉ้อโกงให้โจทก์ร่วมเข้าหุ้นเล่นการพนันตั้งบุคคลที่สามโจทก์ร่วมเข้าหุ้นและเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยดังนี้ เป็นการร่วมกับจำเลยกระทำความผิด โจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ได้พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้อง.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินจำนวน 270,000 บาท ให้จำเลยกับพวก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 341 และให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 270,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 270,000 บาทแก่โจทก์ รวม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ รวมว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบโดยละเอียด ถึงการที่โจทก์ร่วมไปบ้านจำเลย แล้วจำเลยกับพวกได้ร่วมเข้าหุ้กันเล่นการพนันซึ่ง เงินที่ร่วมหุ้กันยังขาดอยู่ 200,000 บาทเศษ จำเลยจึงขอยืมเงินโจทก์ร่วมในส่วนที่ จำเลยจะได้เงินค่านายหน้าตามส่วนจากการขายที่ดิน โจทก์จึงกลับไปบ้านแล้วเอา เงินมาให้ ส่วนจำเลยนำสืบว่า จำเลย โจทก์ร่วมกับพวกได้ตกลงเข้าหุ้กันเล่นการพนัน เงินยังขาดอยู่ 200,000 บาทเศษ โจทก์ร่วมจึงตกลงเป็นผู้ออกในส่วนที่ขาดโดยได้ กลับไปเอาเงินที่บ้านจังหวัดนครปฐม เมื่อได้เงินตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็กลับมา เล่นการพนันโดยโจทก์ร่วมเป็นเจ้ามือ ส่วนนายปุ่นเป็นหัวเบี่ย เห็นว่าตามที่โจทก์ นำสืบคงมีโจทก์ร่วมคนเดียวที่เบิกความรู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ เมื่อพิเคราะห์ คำให้การชั้นสอบสวนของโจทก์ร่วมตามเอกสารหมาย ป.จ.2 ซึ่งระบุว่าโจทก์ร่วม มีหน้าที่ครอบถ้ว นายประกิจเป็นผู้กำไม้ขีด ขณะเปิดนายประกิจก็เป็นผู้เปิดพร้อม กับนับกำไม้ขีดซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นการพนันกำถ้วโดยเอาทรัพย์สินกัน ถ้า หากว่าโจทก์ร่วมไม่ประสงค์ที่จะร่วมเล่นการพนันแล้ว โจทก์ร่วมจะกลับไปบ้านเอา

เงินที่บ้านและไปเบิกเงินจากธนาคารมาให้จำเลยทำไม น่าจะมอบเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยเสียขณะอยู่ที่บ้านโจทก์ร่วมโดยไม่ต้องกลับมาบ้านจำเลยอีก การที่โจทก์ร่วมยังกลับมาบ้านจำเลยอีกจึงส่อพิรุณทำให้น่าเชื่อว่าโจทก์ร่วมมีความสมัครใจจะเข้าเล่นการพนันดังที่จำเลยนำสืบมากกว่า และที่โจทก์ร่วมเบิกความว่าโจทก์ร่วมยอมมอบเงิน 270,000 บาทให้จำเลยเพราะจำเลยบอกโจทก์ร่วมว่า จำเลยมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อขายที่ดินที่จำเลยให้โจทก์ร่วมเสนอราคาขายเกินจากราคาที่จะขายจริงจำเลยขอรับเงินส่วนแบ่งที่จำเลยจะได้รับไปก่อนก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นความจริง เพราะขณะที่โจทก์ร่วมมอบเงินให้จำเลยนั้นยังไม่ได้มีการตกลงวางมัดจำหรือทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินกันเลย ส่วนที่ดินที่ซื้อขายก็ไม่ใช่ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเป็นเพียงนายหน้าซึ่งจะได้รับค่านายหน้าจากเจ้าของที่ดินเมื่อคำนวณแล้วเป็นเงินไม่มากมายนัก จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ร่วมจะยอมมอบเงินส่วนที่จำเลยจะได้รับเป็นค่านายหน้าด้วยให้จำเลยไปก่อนเป็นจำนวนถึง 270,000 บาท ดังที่โจทก์ร่วมกล่าวอ้าง พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวก็น่าเชื่อว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงโจทก์ร่วมให้โจทก์เข้าหุ้นเล่นการพนันซึ่งยังขาดเงินอยู่อีก 270,000 บาท โดยจะเล่นกับเสียซึ่งมาจากใต้ห้วน ในการเล่นการพนันนี้จำเลยกับพวกได้ให้นายประกิจมาอธิบายถึงวิธีการเล่นที่จะต้มเสียที่เล่นการพนันด้วยซึ่งโจทก์ร่วมหลงเชื่อตามคำหลอกลวงนั้น จึงตกลงเข้าหุ้นและมอบเงิน 270,000 บาทให้จำเลยกับพวกเพื่อเล่นการพนัน และโจทก์ร่วมก็ได้เข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย เป็นการร่วมกับจำเลยกระทำความผิด โจทก์ร่วมจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงานนำคดีขึ้นว่ากล่าวในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ พนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ